МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.05.08 № 01/678

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Б. ЭНХБАЯР ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Хүний эрхийн багц хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 17 хуудастай.

ДАРГА Д. СҮНЖИД

150030045

Монгол Улсын Хүний эрхийн
Үндэсний Комиссын 2024 оны
... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар албан бичгийн хавсралт

Нэг. Хуулийн төслүүдэд тусгах санал:

1.Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл:

1. Төслийн 8 дугаар зүйлд "8.7.Үзэл бодлоо илэрхийлэх, тайван хуран чуулах эрх чөлөөг хязгаарлах шийдвэр, арга хэмжээ нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

8.7.1.хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу гарсан байх;

8.7.2.үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, нийтийн ёс суртахуун, нийтийн эрүүл мэнд, эсхүл хүний бусад эрх, эрх чөлөө, нэр төрийг хамгаалах зорилготой байх;

8.7.3.энэ хуулийн 8.7.2-т заасан зорилгод хүрэхэд зайлшгүй, тохирсон байх.

2. Төслийн 8 дугаар зүйлд "8.8. Үзэл бодлоо илэрхийлэх, тайван хуран чуулах эрх чөлөөг хязгаарлах шийдвэр, арга хэмжээ энэ хуулийн 8.7.1-8.7.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангах эсэхийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан үнэлж, баримтжуулна." гэж нэмэх;

Үндэслэл: Тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөнд хязгаарлалт тогтоож болно. Монгол Улсын иргэний улс төрийн эрх чөлөөнд тогтоох хязгаарлалт зургаан шаардлагыг хангах ёстой гэж судлаачид үздэг. Үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн эрүүл мэнд, нийтийн ёс суртахуун, бусад хүний эрх, эрх чөлөө гэх тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөнд хязгаарлалт тогтоож болох зургаан үндэслэлийг ИБУТЭОУП-ын 21 дүгээр зүйлээр тогтоожээ. Өөрөөр хэлбэл, тайван жагсаал цуглаан хийх эрх чөлөөнд хуулиар тогтоосон хязгаарлалт нь эдгээр эрх ашгийн нэгийг, эсхүл хамтад нь хамгаалахад үйлчлэх бөгөөд тус бүрдээ хууль зүйн тогтсон агуулга илэрхийлэх хууль ёсны үндэслэлүүдийн агуулгыг дур мэдэн тайлбарлаж болохгүй юм.

3. Төслийн 13 дугаар зүйлд "13.10.Жагсаал, цуглааны үеэр нэг буюу хэсэг хүмүүс хүч хэрэглэж, бусдын эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулсан нь жагсаал, цуглааныг бүхэлд нь тайван бус гэж үзэж, албадан тараах үндэслэл болохгүй." гэж нэмэх;

Үндэслэл: Жагсаал, цуглааны үеэр хэв журам сахиулахад баримтлах хүний эрхийн зарчимд "оролцогчдын багахан хэсэг нь хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэл гаргасан тохиолдолд зөвхөн тухайн хүмүүсийн эсрэг арга хэмжээ авах шаардлагатай, харин бусад хүмүүсийг жагсаал, цуглаанаа үргэлжлүүлэх, эсвэл өөрсдөө тарах боломжийг олгох ёстой" гэж тусгасан байдаг. Хүчирхийлэл үйлдсэн этгээдэд чиглэсэн албадлагын арга хэмжээ авахдаа хүний эрхийн хязгаарлалт тохирсон байх шаардлагад нийцнэ. Албадан тараах шийдвэр гаргахдаа цөөн хэдэн хүмүүсийн үйлдлээс бус, харин олонхын үйлдэл, зан төлөвт үндэслэх нь зүйтэй.

4. Хуулийн төслийн 13 дугаар зүйлд "13.11.Жагсаал, цуглааныг албадан тараах, хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэл гаргасан оролцогчдыг баривчлах, албадан саатуулах үед хууль зүйн туслалцаа үзүүлж болно." гэж нэмэх;

Үндэслэл: Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлд жагсаал, цуглаанд оролцсон хүмүүст хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхийг хууль бусаар хязгаарлах, хуульч, өмгөөлөгчдийн биед нь халдах тохиолдол гарч ХЭҮК-т удаа дараа гомдол, мэдээлэл ирсэн тул үүнийг хуульд тусгах нь зүйтэй гэж дүгнэжээ.

5. Төслийн 14 дүгээр зүйлд "14.3.Жагсаал, цуглааны үйл явцад хяналт тавих, олон нийтийг мэдээллээр хангах, хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх сэтгүүлч, хүний эрх хамгаалагч, хөндлөнгийн ажиглагч, хуульч, өмгөөлөгчийг хөндлөнгийн ажиглалт, мониторинг хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ." гэж нэмэх;

6. Төслийн 14 дүгээр зүйлд "14.4.Жагсаал, цуглааны үйл явцад хяналт тавих, олон нийтийг мэдээллээр хангах, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх мэргэжлийн үйл ажиллагааг хязгаарлах, хөндлөнгөөс нөлөөлөхөд чиглэсэн аливаа үйлдэл, оролдлогыг хориглоно." гэж нэмэх;

Үндэслэл: НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооноос иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 21 дүгээр зүйлийн талаар гаргасан 37 дугаар ерөнхий зөвлөмжид "Мэргэжлийн байгууллага, хүмүүсийн оролцоо нь хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль сахиулах байгууллагаас албадлагын арга хэмжээг хуулиар тогтоосон үндэслэл, журмын дагуу хэрэгжүүлсэн эсэхийг баталгаажуулах чухал үүрэгтэй.[1] Энэ хүрээнд сэтгүүлч, хүний эрхийн ажиглагч, жагсаал, цуглааны оролцогчид болж буй үйл явцыг баримтжуулах, цахим орчинд мэдээлэл түгээхийг хуулиар хамгаалж, гагцхүү хүчирхийлэл өдөөх зорилготой мэдээлэл түгээхэд хүний эрхийг хязгаарлах журамд нийцсэн, тохирсон хязгаарлалтыг хуульд тусгах нь зүйтэй."[2] гэж заасан. Тухайлбал, жагсаал, цуглааны үеэр радио долгионы сүлжээ сарниулах нь хөндлөнгийн ажиглагч, сэтгүүлч, хүний эрх хамгаалагчид, сонгуулийн ажиглагчдын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөх хэлбэр юм.

7. Хуулийн төсөлд цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний талаар нэмж тусгах;

Үндэслэл: Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлд үзэл бодлоо илэрхийлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний хэм хэмжээ нь цахим болон бодит орон зайд (офлайн болон онлайн харилцаа) тэгш үйлчилдэг. Иймд цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний талаар тусгаж, хуулиар хориглоогүй асуудлаар үзэл бодол илэрхийлсэн хүнийг хэн болохыг тодорхойлох, мөрдөн мөшгөх, хувийн харилцаа, мэдээллийг задруулах, хянахын эсрэг эрх зүйн зохицуулалт бий болгох шаардлагатай гэж дүгнэсэн.

8. Хуулийн төсөлд "жагсаал, цуглаанд оролцсон иргэдийн хувийн мэдээллийг хууль сахиулах, тусгай чиг үүргийн байгууллагууд хууль бусаар ашиглах, тэднийг мөрдөн мөшгөх, жагсаал, цуглаан хийх хүсэл сонирхлын эсрэг ашиглахыг хориглоно" гэж нэмж тусгах.

Үндэслэл: Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлд хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үйл явцад хяналт тавих механизм бий болгох хэрэгтэй. Ялангуяа, технологийн хөгжил дэвшлийн эрин үед хүний байршил тогтоох, нүүр царай таних хэрэгслийг ашиглаж байгаа байдал, хүний цахим ул мөрийг мөшгөх, хувийн захидал, харилцааг хянах үйл ажиллагааг хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэн журамлах шаардлагатай гэж дүгнэсэн.

9. Хуулийн төслийн нэрийг өөрчлөн найруулах;

Үндэслэл: Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлд жагсаал, цуглаан нь хуран чуулах үйлээр илрэх хоёр төрлийн арга хэмжээ бөгөөд энэ хүрээнд багтах бусад төрлийн арга хэмжээ, тухайлбал, үзэл бодол илэрхийлэх зорилготой нэг хүний суулт, үзэл бодол илэрхийлэх бусад арга хэмжээ (цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх)-г багтаах үүднээс "Тайван хуран чуулах эрх чөлөөний тухай хууль" эсвэл "Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний тухай хууль" гэж нэрлэж болох юм.

10. Хуулийн төслийн хоёрдугаар бүлгийг "Тайван жагсаал, цуглаан хийх эрхийн баталгаа" гэснийг "Тайван жагсаал цуглаан хийх эрх чөлөө" гэж өөрчлөн найруулах;

11. Төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.1 дэх заалтыг "ялгаварлан гадуурхах, хорлон сүйтгэх ажиллагаа явуулахыг уриалах" гэж өөрчлөн найруулах;

---

[1] НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 21 дүгээр зүйлийн талаар гаргасан 37 тоот ерөнхий зөвлөмж. 2020 он, 30 дахь догол мөр. CCPR/C/GC/37[2] НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 21 дүгээр зүйлийн талаар гаргасан 37 тоот ерөнхий зөвлөмж. 2020 он, 94 дэх догол мөр. CCPR/C/GC/37

[2] НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 21 дүгээр зүйлийн талаар гаргасан 37 тоот ерөнхий зөвлөмж. 2020 он, 94 дэх догол мөр. CCPR/C/GC/37

Үндэслэл: ИБУТЭТОУП-ын 20 дугаар зүйлд илэрхийллийн агуулгын хязгаарлалт тогтоосон нь жагсаал, цуглаанд ч хамааралтай тул дайныг болон алагчлал, дайсагнал, хүчирхийлэлд өдөөн турхирдаг үндсэрхэг үзэл, арьс үндэс, шашин шүтлэгтэй нь холбогдуулан бусдыг үзэн ядах агуулгатай жагсаал, цуглаан хийхийг хориглоно.[3] гэж заасан. Төсөлд төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авахыг уриалах, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журамд хохирол учруулж, эмх замбараагүй байдал бий болгох зорилготой жагсаал, цуглааныг хориглохоор заасан нь ИБУТЭТОУП-ын 20 дугаар зүйлд зааснаас өргөн хүрээтэй байна. Түүнчлэн, тайван, хүчирхийллийн бус аргаар жагсаж, цуглах нь энэхүү эрх чөлөөний мөн чанар тул эдгээр хязгаарлалтыг хуульд тусгах шаардлагагүй.[4]

ИБУТЭТОУП-ын 21 дүгээр зүйлийн хүрээнд жагсаал, цуглаанаар илэрхийлэх агуулгыг өргөн хүрээтэй хязгаарлахгүй байх, хуулиар хориглоогүй үзэл бодлыг нийгмийн зарим хэсгийн бухимдал, дургүйцлийг төрүүлэх, цочроохуйц арга хэлбэрээр илэрхийлэхийг тайван гэж үзэж хамгаалах,[5] Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагааг шүүмжилсэн, улс төрийн шинжтэй тайван жагсаал, цуглааныг онцгойлон хамгаалахыг НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо тодорхойлжээ.[6] Үндсэн хуулийн дэглэмийг өөрчлөх, сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх, Засгийн газрыг огцрох тухай жагсаал, цуглааны шаардлага нь үйл явц тайван өрнөж буй нөхцөлд хууль ёсны илэрхийлэл гэж үзэх тул төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авахыг уриалах зэрэг агуулгын өргөн хүрээтэй хязгаарлалт нь хуулийг дур зоргоор тайлбарлах, тайван хуран чуулах эрх чөлөөг хууль бусаар хязгаарлах эрсдэлийг үүсгэж болно.

12. Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсэгт заасан "...гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол тохиолдсон бол" гэдгийг нарийвчлан тодорхойлж, зохицуулах;

13. Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.5 дахь хэсэгт заасан "сэтгэцийн өвчтэй хүн" гэх ойлголтыг нарийвчлан тодорхойлж, эрх зүйн зохицуулалтыг тусгах;

Үндэслэл: "сэтгэцийн өвчтэй хүн" гэх ойлголтыг Монгол Улсын хууль тогтоомжид тодорхойлоогүй бөгөөд хуулийн төслийн дээрх заалт нь Иргэний хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасан эрх зүйн бүрэн чадамжгүй этгээд, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3 дахь заалтад тодорхойлсон сэтгэцийн эмгэгтэй гэж оношлогдсон хүнд хамаарах эсэх нь тодорхой биш юм.[7] Монгол Улс 2008 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцод нэгдэн орж, уг Конвенцын суурь зарчимд нийцүүлэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг 2016 онд баталж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн үзэл бодлоо бусад хүмүүсийн нэгэн адил илэрхийлэх эрх чөлөөг хангах үүрэг хүлээсэн.[8] Сэтгэцийн өвчтэй хэдий ч өөрийнхөө үйлдлийн учир холбогдлыг ойлгох чадвартай, өөрийгөө зөв удирдан нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой хүмүүсийг эрх зүйн зохицуулалтын хувьд тодорхойлж, иргэний улс төрийн эрхийг аливаа хязгаарлалтгүйгээр эдлүүлэх шаардлагатай.

14. Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.6 дах хэсгийг "Жагсаал, цуглаан зохион байгуулахдаа шөнийн цагаар их хэмжээний дуу чимээ гаргаж, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулахыг хориглоно." гэж өөрчлөн найруулах;

---

[3] Тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний талаарх удирдамж. Венецийн комисс, ЕАБХАБ-ын Ардчилсан институци, хүний эрхийн алба (ЕАБХАБ/ АИХЭА), Страсбург/Варшав хот (2020 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр CDL-AD (2019)017rev 3 дахь хэвлэл), 150-р догол мөр.

[4] Тайван хуран чуулах эрх чөлөөг хязгаарлах үндэслэл, журмын талаарх 2.3.6 дахь хэсгийг үзнэ үү.

[5] Тайван жагсаал, цуглааныг илэрхийлж буй агуулга зарим хүмүүсийг бухимдал, дургүйцлийг төрүүлж, оролцогчдын эсрэг хүч хэрэглэхэд хүргэсэн нь тухайн арга хэмжээг тараах үндэслэл болохгүй бөгөөд төр үзэл бодлоо илэрхийлж буй хүмүүсийг хамгаалах үүрэгтэй, НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 21 дүгээр зүйлийн талаар гаргасан 37 дугаар Ерөнхий тайлбар, (2020 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр UN Doc CCPR/C/GC/37), 78,79 дахь догол мөр.

[6] НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 21 дүгээр зүйлийн талаар гаргасан 37 дугаар Ерөнхий тайлбар, (2020 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр UN Doc CCPR/C/GC/37), 49 дахь догол мөр.

[7] Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3 дахь заалтад "сэтгэцийн эмгэг" гэх ойлголтыг өвчний олон улсын ангиллын "сэтгэц, зан үйлийн эмгэгүүд" бүлэгт заасан оношилгооны хэмжүүрээр оношилж болох бүх өвчин гэж тодорхойлсон бөгөөд үүнд сэтгэл хямрал, сэтгэл түгших эмгэг, нойр, хоолны эмгэг зэрэг өргөн хүрээтэй өвчин, эмгэг багтдаг.

[8] Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцын 21 дүгээр зүйлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан юм.

15. Төслийн 10 дугаар зүйлийн 10.4.1 дэх заалтыг "жагсаал, цуглаан хийх газарт нийгмийн хэв журам, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх" гэж өөрчлөн найруулах;

Үндэслэл: Цагдаагийн албаны тухай хуулиар гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах нь цагдаагийн байгууллагын үндсэн чиг үүрэгт хамааралтай байх тул жагсаал, цуглаанд оролцогчид цагдаагийн байгууллагыг дээрх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх нь зүйтэй.

16. Төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.8 дэх хэсгийг "Өлсгөлөн зарласан этгээдийн ам нас, эрүүд мэндэд ноцтой хохирол учрахаар байдал эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон бол өлсгөлөнг зогсоож албадан эмчилгээнд оруулах арга хэмжээ авна" гэж өөрчлөн найруулах;

Түүнчлэн өлсгөлөн зарлах, суулт зохион байгуулах газар нь хоёр буюу түүнээс дээш сум, дүүргийн хилийн цэст хамаарах газар нутгийг хамарч байгаа бол аль байгууллага хариуцах талаар нарийвчлан зохицуулах;

17. Төслийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсгийг "Цагдаагийн байгууллага нь жагсаал, цуглаан зохион байгуулагдах үеэр үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн эрүүл мэнд, нийтийн ёс суртахуун, бусад хүний эрх, эрх чөлөөнд аюул занал гарцаагүй бий болсон тохиолдолд албан тараах шийдвэрийг нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын дарга гаргаж, Хүний эрхийн Үндэсний Комисст нэн даруй мэдээлнэ." Гэж өөрчлөн найруулах;

Үндэслэл: Тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөнд хязгаарлалт тогтоож болох бөгөөд Монгол Улсын иргэний улс төрийн эрх чөлөөнд тогтоох хязгаарлалт нь зургаан шаардлагыг хангах ёстой гэж судлаачид үздэг.[9] Үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн эрүүл мэнд, нийтийн ёс суртахуун, бусад хүний эрх, эрх чөлөө гэх тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөнд хязгаарлалт тогтоож болох зургаан үндэслэлийг ИБУТЭОУП-ын 21 дүгээр зүйлээр тогтоожээ.

Жагсаал, цуглааны үеийн хууль сахиулах ажиллагааг журамлахдаа албадлагын арга хэмжээг үзэл бодлоо илэрхийлэх, тайван хуран чуулах эрх чөлөөг хясан боогдуулах, хүсэл зоригийг мохоох зорилгоор хэрэгжүүлэхийг хориглож, хүч, албадлагыг бодит шаардлага үүссэн үед, нөхцөл байдалд тохирсон хэмжээнд хэрэглэх, хүчирхийлэл өдөөсөн нэг буюу хэсэг хүмүүсийн үйлдлийг таслан зогсоосон тохиолдолд цааш нь хүч, албадлага хэрэглэхийг хориглох зохицуулалтыг тусгах шаардлагатай байна.[10] Түүнчлэн, жагсаал, цуглааны үед албадлагын ямар төрлийн арга хэмжээг авах шийдвэр чиглэлийг ямар албан тушаалтан өгсөн, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлсэн, биеийн хүч, нэг ба түүнээс дээш тооны хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл хэрэглэсэн байдлыг баримтжуулах, тэмдэглэл тодорхой хөтлөх, жагсаал, цуглааны нэг хэсэгт хүчирхийлэл үйлдэгдсэн тохиолдолд албадлагыг арга хэмжээг хэсэгчилсэн авах журам, жагсаал цуглааны үеийн хууль сахиулах ажиллагаанд дагнан сургаж, дадлагажуулсан алба хаагчийг ажиллуулах, хүч, албадлага хэрэглэсэн тохиолдолд эмнэлгийн тусламж авах боломжийг заавал бүрдүүлэх шаардлагыг холбогдох хуульд тусгах шаардлагатай.

18. Төслийн 13 дугаар зүйлийн 13.9 дэх хэсгийг "Цагдаагийн байгууллагаас жагсаал, цуглааныг албадан тараасан тохиолдолд арга хэмжээг хэрэгжүүлснээс хойш нэн даруй олон нийтэд мэдээлнэ" гэж өөрчлөн найруулах;

---

[9] Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн, "Жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ", 2022 он, 8 дахь тал, "Үндсэн эрхэд тавьж буй аливаа хязгаарлалтыг хуульд тодорхой заах, хязгаарлалт нь үндэсний аюулгүй байдал, бусад хүний эрх, эрх чөлөө эсхүл нийгмийн дэг журам гэсэн ашиг сонирхлын хамгаалах зорилготой байх, Үндсэн хуулийн Арванесдүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан гурван төрлийн зорилгод хүрэхэд тухайн хязгаарлалт нь тохирсон, зайлшгүй байх, Үндсэн эрхийг нь аль болох эдлүүлэх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хараат бус шүүхээр хянагддаг байх гэсэн зургаан шаардлагыг хангах ёстой" гэжээ.

[10] НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо, ИБУТЭОУП-ын 19 дүгээр зүйлийн талаар гаргасан 34 дүгээр ерөнхий зөвлөмж, 78 дахь догол мөр, CCPR/C/GC/34, https://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html

19. Жагсаал цуглаан хийх эрх чөлөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлд тусгасан долоон үндсэн чиглэлийг баримтлан тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний шаардлагад нийцүүлэн сайжруулан боловсруулах шаардлагатай байна.

2. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл:

1. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн 2 дугаар зүйлд "...6.22 дахь заалтад нэмэх 1.30, 6.48 дахь заалтын 7.8 дугаар зүйл хуульд тусгагдаагүй байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл:

1. Хуулийн төслийн 3/144 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг: "144.4."...байгууллагын эсхүл гэсний дараа байгын асаргаатай..." гэж нэмэх;

4. Хууль зүйн туслалцааны тухай хуульд нэмэлт, оруулах тухай хуулийн төсөл:

1. Төслийн 1/6 дугаар зүйлийн 6.1.8-д "...хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн" гэж нэмэх;

2. Төслийн 2/6 дугаар зүйлийн 6.4 дахь хэсэгт "хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэж Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 4.1.1-д заасан хүнийг ойлгоно" гэж нэмэх.

Хоёр. Холбогдох хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал:

Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах:

1. Агаарын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасан харилцааг журмаар биш хуулиар зохицуулахаар тусгах;

Үндэслэл: Агаарын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсгийн 6.1.1[1]-д "агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангахад хяналт тавих чиг үүрэг бүхий Үндэсний хороо байгуулж ажиллуулах"-аар заасан. Гэвч Үндэсний хорооны үйл ажиллагаа, түүний үр дүнг хянах, хууль тогтоомжоор хүлээсэн чиг үүргээ биелүүлээгүй, хангалтгүй биелүүлсэн бол ямар хариуцлага тооцох, ямар арга хэмжээ авах, санхүүгийн болоод үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах гэх мэт үндсэн харилцааг хуульчлаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл нийслэл Улаанбаатар хот төдийгүй улсын хэмжээнд утааг бууруулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх гол байгууллага боловч үйл ажиллагааг нь Агаарын тухай хууль тогтоомжоор бус Ерөнхий сайдын захирамжаар журамласан нь хариуцлагын тогтолцоог алдагдуулж, хууль тогтоомжийн хийдлийг бий болгож байна.

2. Хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсгийн 6.1.1[1]. дэх заалтыг "агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангахад хяналт тавих чиг үүрэг бүхий Үндэсний хороог Засгийн газрын дэргэд байгуулж ажиллуулах" гэж өөрчлөн найруулах;

3. Хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсгийн 7.1.1 дэх заалтыг "агаарын стандартын үзүүлэлтийг хангах талаарх төрийн бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах" гэж өөрчлөн найруулах;

4. Хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.7 дах хэсгийг "Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд зохион байгуулах, хэрэгжилтийг тайлагнах үүрэг бүхий албыг байгуулж ажиллуулна. Аймаг, нийслэлийн алба нь үйл ажиллагааны тайлангаа энэ хуулийн 6.1.1[1]-д заасан Үндэсний хороонд холбогдох хуульд заасан журмын дагуу хүргүүлнэ" гэж өөрчлөн найруулах;

Үндэслэл: Агаарын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсгийн 3.1.11-д "агаар хамгаалах" гэж хүрээлэн байгаа агаар бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх, бохирдлыг бууруулах, агаарын чанарын төлөв байдлыг зохих түвшинд байлгах, тэдгээрт хяналт тавих

ажиллагааг ойлгоно." гэж заасан. Мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсгийн 6.1.1[1]-д "агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангахад хяналт тавих чиг үүрэг бүхий Үндэсний хороо байгуулж ажиллуулах;"-ыг Засгийн газрын бүрэн эрх, 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсгийн 7.1.1-д "агаар хамгаалах талаарх төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах"-ыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх, 15 дугаар зүйлийн 15.7-д "Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд зохион байгуулах, хэрэгжилтийг тайлагнах үүрэг бүхий албыг байгуулж ажиллуулна." гэж тус тус зохицуулсан.

Дээрх зохицуулалтын хүрээнд агаарын бохирдлыг бууруулах, хяналт тавих чиг үүрэг, зорилго бүхий үйл ажиллагааг УИХ, Засгийн газар, Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо, Үндэсний хорооны ажлын алба, тухайлсан асуудалтай холбогдуулан Үндэсний хорооноос байгуулсан ажлын хэсэг, Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн Засаг даргаас байгуулсан ажлын алба (Нийслэлийн агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газар) гэсэн үйл ажиллагаа, чиг үүргийн давхардалтай, зарим тохиолдолд гүйцэтгэх чиг үүрэг нь ойлгомжгүй бүтэц, нэгж, эрх бүхий этгээдүүд байна. Энэ нь уг асуудлаар нэг нутаг дэвсгэрт буюу зөвхөн Улаанбаатар хотод чиг үүргийн хувьд давхардалтай бие даасан бүтцүүд зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Иймд зөвхөн нэг нутаг дэвсгэрт, захиргааны хэм хэмжээний актаар бие даасан бүтэц байгуулахгүй байх асуудалд анхаарч, хууль тогтоомжийн давхардал, хийдлийг арилгах шаардлагатай байна.

5. Мөн хуулийн 26 дугаар зүйлд "26.2.Агаарын чанарын сайжруулах бүсэд хяналт тавих эрх бүхий албан тушаалтан иргэний орон байранд нэвтрэхдээ тайлбар, зөвлөгөө өгөх, Хувь хүний мэдээллийг хамгаалах тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө." гэж нэмж тусгах.

Үндэслэл: Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын 4 дүгэр зүйлийн 4.1.1-д "Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд стандартад нийцсэн ахуйн хэрэглээний зуух, бага чадлын дулаан үүсгүүр, сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэгдэж байгаа эсэх", 4.1.4-т "Улс, нийслэлийн төсөв болон олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын зүгээс зохих хөнгөлөлттэй үнээр эсвэл үнэ төлбөргүй олгосон цахилгаан халаагуур, гэрийн дулаалга, хийн халаагуур, сайжруулсан зуух хэрэглэж буй айл өрхийг тухайн авсан бараа бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж байгаа эсэх"-д эрх бүхий албан хаагч хяналт тавихаар зохицуулсан байна. Энэ нь агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг хангах, хяналт шалгалтын үйл явцад зарим тохиолдолд иргэний орон байр, гэрт орох, нэвтрэх зайлшгүй шаардлагыг бий болгож байна. Хууль тогтоомжоор хяналт шалгалт болон бусад ажлаар иргэний орон байранд нэвтрэхэд иргэний эрх, эрх чөлөөг хангах, зөрчихгүй байх, иргэнд холбогдох эрх, үүргийг тайлбарлан өгөх, хувийн орон зайг хүндэтгэх, нууцыг хадгалах гэх мэт эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой аливаа харилцааг холбогдох хууль, журмаар зохицуулаагүй зөрчил үүсгэж байна.

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах:

1. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 5.2, 5.3, 5.4 дэх хэсэгт заасан харилцааг журмаар биш хуулиар зохицуулах;

2. Мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.6 дахь хэсгийг "Агаарын бохирдлын нөхөн төлбөрийг холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн Байгаль орчин, уур амьсгалын санд төлнө. Санд төвлөрсөн хөрөнгийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд заасны дагуу төвлөрүүлж, зарцуулна." гэж өөрчлөн найруулах.

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах:

1. Хуулийн 7 дугаар зүйлд "7.3.5.агаарын бохирдлоос шалтгаалсан эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, агаарын бохирдлын улмаас иргэнд учирсан хохирлыг арилгах" гэж нэмэх.

Үндэслэл: Агаарын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт "Энэ хуулийн зорилт нь хүрээлэн байгаа агаарыг хамгаалах, бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх, агаар бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулж хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино." гэж, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн

1.1-д “Энэ хуулийн зорилт нь агаар бохирдуулагч этгээдэд агаарын бохирдлын төлбөр ногдуулах, төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.” гэж, 5 дугаар зүйлийн 5.6-д “Агаарын бохирдлын нөхөн төлбөрийг холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн Байгаль орчин, уур амьсгалын санд төлнө.” гэж тус тус заасан. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.6-т “Агаарын тухай хуулийн 3.1.14-т заасан агаарын бохирдлын төлбөрийн орлого” гэж заасан Байгаль орчин, уур амьсгалын санг бүрдүүлэх нэг эх үүсвэр болж байгаа хэдий ч агаарын бохирдлоос шалтгаалсан иргэдийн эрүүл мэндийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, иргэнд учирсан хор хохирлыг арилгахад зарцуулах, агаарын бохирдлоос үүдэлтэй хүний эрхийг хамгаалахад зарцуулах талаар зохицуулалт байхгүй байна. Түүнчлэн, Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрт агаарын бохирдлоос шалтгаалан хүний эрүүл мэндэд эрсдэл учирсаар байгаа талаар дүгнэсэн байна. Харин холбогдох хууль тогтоомжид агаарын бохирдлоос хүний эрүүл мэндийг хэрхэн хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, агаарын бохирдлын улмаас хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлсэн бол улсын хэмжээнд нэгдсэн бодлогын хүрээнд эрүүл мэндийн арга хэмжээ авах, эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг хэрхэн бууруулах, арилгах талаар тусгайлсан зохицуулалт, бодлого байхгүй байгаа нь хууль зүйн хийдэл болж байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах:

1. Хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь хэсэгт “11.1.5.хууль сахиулагч, шүүх, прокурорын байгууллын алба хаагч нарт Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж хэрэглэх, мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулах” гэж нэмэх;

Үндэслэл: Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын ээлжит зургаа дахь илтгэлийг хэлэлцээд гаргасан хүний эрхийн хорооны 2017 оны дүгнэлтийн 18 дугаар зүйлд “Оролцогч улс нь Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай шинэчилсэн найруулгыг хэрэгжүүлэх замаар эмэгтэйчүүдийг эсрэг үйлдэгдэж буй хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийллийг устгах талаар, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгдэж буй талаар мэдээлэх, үйлдэгдсэн тохиолдолд шуурхай, шаардагдах, бүх ажиллагааг хийж, үр дүнтэйгээр мөрдөн шалгах замаар хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэх ёстой. Оролцогч улс нь гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийг шуурхай, үр дүнтэйгээр шийдвэрлэх боломжтой байх явдлыг хангах үүднээс төрийн албан хаагчид тэр дундаа хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд, шүүгч, прокурорууд, зориулсан сургалт зохион байгуулах үүрэгтэй” гэжээ.

2. Хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.4 дэх заалтыг “хамтарсан багийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, чиглэлийг хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ” гэж өөрчлөн найруулах;

Үндэслэл: Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлд Гэр бүлийн хүчирхийллээс ангид байх эрх сэдвийн хүрээнд “ХЭҮК-оос 21 аймгийн 40 хамтарсан багийг хамруулан хийсэн хяналт, үнэлгээний дүнгээр хамтарсан багийн гишүүд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд дунджаар 1-3 удаагийн цахим болон танхимын сургалтад хамрагдсан байна. Хамтарсан баг нь хүний нөөцийн хувьд тогтворгүй, байнгын хөдөлгөөнтэй байдаг тул шинэ гишүүдийг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулах нь шаардлагатай байна.” гэж дүгнэсэн.

3. Хуулийн 35 дугаар зүйлд “35.11.Түр хамгаалах байр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд саадгүй, хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлсэн байна.” гэж нэмэх;

Үндэслэл: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай Конвенцын 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бие даан амьдрах, амьдралын бүхий л хүрээнд бүрэн дүүрэн оролцох боломжийг бий болгох зорилгоор оролцогч улсууд нь хөдөө орон нутаг, хот суурин газрын хаана ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын нэгэн адил өөрийг нь хүрээлэн буй орчин, тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбоо тухайлбал, мэдээлэл харилцаа холбооны технологи, систем болон нийтэд нээлттэй үйлчлэх буюу зориулагдсан бусад төрлийн объект, үйлчилгээг хүртэх явдлыг хангахад чиглэсэн зохих арга хэмжээг авна.” гэж заасан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн хорооны 2023 оны Монгол

Улсын хоёр болон гуравдугаар нэгтгэсэн тайланд хийсэн ажиглалт, дүгнэлтээр Цагдаа, эрүүл мэндийн тогтолцоонд хүртээмжтэй байдлыг хангах механизм дутмаг байгаад Хороо санаа зовниж буйгаа илэрхийлсэн.

4. Хуулийн 44 дүгээр зүйлд "44.6.3ан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтыг хэрэгжүүлэх төрийн бус байгууллагын магадлан итгэмжлэлийг хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага олгоно." гэж нэмж тусгах.

Үндэслэл: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/63/48/106 дугаар хамтарсан тушаалаар зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтад тавигдах шаардлага, оролцогчийн эрх, үүрэг, сургалтын ажилтны эрх, үүрэг, сургалтын явцыг зохицуулсан хэдий ч сайн дурын сургалтыг хэрэгжүүлэх төрийн бус байгууллагын магадлан итгэмжлэлийг хэн, ямар шалгууруар олгох зохицуулалтыг тусгаагүй орхигдуулсан байна.

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах:

1. Хуулийн 23 дугаар зүйлд "23.1.Гэрч, хохирогч, хүний эрх хамгаалагчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чиг үүрэг бүхий хамгаалалтын тусгай албатай байна." гэж нэмэх.

Үндэслэл: Хүний эрх хамгаалагчийн тогтолцоо бүрдсэнээр цагдаагийн байгууллага нь аюул эрсдэлд өртсөн, өртөж болзошгүй хүний эрх хамгаалагч, түүний хамаарал бүхий гэр бүлийн гишүүдийг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр заасан хэдий ч хамгаалалтын арга хэмжээнд шаардагдах зардал төсөвт тусгагдаагүй байна. Төр хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хүний эрхийг зөрчихөөс татгалзахын зэрэгцээ бусад гуравдагч этгээдийг хүний эрх зөрчихөөс нь урьдчилан сэргийлэх, хууль эрх зүй, засаглалын бодлогоос гадна төсвийн төлөвлөлтөд онцгойлон анхаарах ёстой. Иймээс Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн орон тоог нэмэгдүүлэх асуудлыг судалж, хамгаалалтын арга хэмжээний зардлын тооцооллыг гарган улсын төсөвт тусгаж шийдвэрлэх, гэрч, хохирогчийг хамгаалах бие даасан механизмыг бий болгох шаардлагатай байна.

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах:

1. Хуулийн 4.4 дүгээр зүйлийн Албадан эмчлэх заалтыг Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй уялдуулан боловсруулах;

2. Хуульд "4.6 дугаар зүйл. Үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах

1. Хүчирхийлэл үйлдсэн хүний хувийн байдал, зөрчил үйлдсэн нөхцөл байдлыг харгалзан дараах арга хэмжээ авч үүрэг хүлээлгэх, эрхийн хязгаарлалт тогтоох болно.
    1.1. Хохирогчтой харилцаа тогтоохгүй байхыг даалгах;
    1.2. Зан үйлээ засах сургалтад хамруулах;
    1.3. Хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийг хязгаарлах;
    1.4. Оршин суух газар, ажил, сургуулиа өөрчлөх, зорчин явахдаа хяналт тавьж байгаа эрх бүхий байгууллагад урьдчилан мэдэгдэх;
    1.5. Тодорхой газар очих, тодорхой хүнтэй харилцахыг хязгаарлах;
    1.6. Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэхийг хориглох;
2. Хүчирхийлэл үйлдсэн хүн үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээг зөрчсөн бол уг албадлагын арга хэмжээг хүчингүй болгож баривчлах шийтгэлээр солино.
3. Үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүнд хяналт тавих журмыг хуулиар тогтооно." гэж нэмэх;

Үндэслэл: Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн гол хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэх, хууль хяналтын байгууллагын албадлага дор хүчирхийлэл үйлдэгчийн ухамсарт нөлөөлүүлэх, орон нутаг буюу сум бүрд баривчлах, саатуулах,

хохирогчийг хамгаалах байх байхгүй зэргийг харгалзан эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээг шинээр зохицуулах хэрэгцээ шаардлага байна.

3. Хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг "хуулиар хориглосон газарт, эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлэхгүйгээр, бүртгүүлэлгүйгээр жагсаал, цуглаан зохион байгуулсан бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг нэг зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянга таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно." гэж өөрчлөн найруулах;

Үндэслэл: Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 8.1-д зааснаас бусад газарт жагсаал, цуглааныг зохион байгуулах бол орон нутагт 48 цаг, нийслэлд 24 цагаас доошгүй хугацааны өмнө нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлж зохион байгуулна." мөн зүйлийн 9.5 дахь хэсэгт "Жагсаал, цуглаан зохион байгуулах мэдэгдлийг энэ хуулийн 9.2-т заасан байгууллагын эрх бүхий ажилтан хүлээн авснаар хүргүүлсэнд тооцно.", 9.6 дахь хэсэгт "энэ хуулийн 9.2-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан цагдаагийн байгууллага тухайн жагсаал, цуглаан зохион байгуулагч, түүнд оролцогчдын олон нийтийн газар үзэл бодол илэрхийлэх эрхийг хангах, тухайн нутаг дэвсгэр дэх замын хөдөлгөөнийг зохицуулах, олон нийтийн аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журмыг хангахад шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хангах үүрэгтэй." гэж заасан нь мэдэгдэл өгснөөс хойш хугацаа тоолохгүй, мөн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд ижил асуудлаар, тухайн цаг хугацаанд өөр өөр газарт, эсхүл өөр өөр асуудлаар ижил газарт жагсаал, цуглаан зохион байгуулах, түүнд оролцох эрхийг хязгаарлахгүй, жагсаал, цуглаан зохион байгуулж байгаа тухайн асуудлын эсрэг байр сууринаас үзэл бодлоо илэрхийлж жагсаал, цуглаан зохион байгуулах эрх, түүнд оролцох эрхийг хязгаарлахгүй байхаар өөрчлөн тусгасан нь иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хангахаар зохицуулсан тул холбогдох хэсгийг хасах нь зүйтэй.

4. Хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт "гудамж, талбайд өлсгөлөн зарлахыг хөндлөнгөөс зориуд зохион байгуулсан бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг нэг зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянга таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно" гэснийг хасах;

Үндэслэл: Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6 дахь хэсэгт "тухайн нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллага нь зохих журмын өлсгөлөн зарласан этгээдийн эрүүл мэндийн байдалд үзлэг шинжилгээ хийж, дүгнэлт гарган нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад хүргүүлнэ.", мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт "өлсгөлөн зарласан үед тухайн нутаг дэвсгэрийн Эрүүл мэндийн газрын даргын шийдвэрээр баталсан хуваарийн дагуу төрөлжсөн мэргэжлийн эмч, сувилагчдыг баг бүрдүүлэн өлсгөлөн зарласан этгээдийг эрүүл мэндэд үзлэг хийж, хяналт тавьж ажиллана." гэж, өлсгөлөн, суулт хийх хэлбэрээр олон нийтийн газар үзэл бодлоо илэрхийлэхийг зөвшөөрч хуулийн төслийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэгт "өлсгөлөн, суулт хийх хэлбэрээр олон нийтийн газар үзэл бодлоо илэрхийлэх болон энэ хуулийн 5.4-т заасан тохиолдолд энэ хуулийн 9.2 дахь хэсэг хамаарахгүй." гэж тус тус заасан нь холбогдох байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлэхгүйгээр зохион байгуулахаар зохицуулсан байх тул хасах нь зүйтэй.

5. Хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийг "согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй болон иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжгүй нь тогтоогдсон хүнийг аливаа ашиг олох, өөртөө болон бусдад давуу байдал олгох зорилгоор жагсаал, цуглаанд оролцуулсан, эсхүл жагсаал, цуглаанд оролцуулахын тулд бусдыг эд мөнгөөр татсан, эсхүл дарамт шахалт үзүүлсэн бол зөрчил үйлдэхэд ашигласан зэвсэг, хэрэгслийг хураах, учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно." гэж өөрчлөн найруулах;

6. Зөрчлийн тухай хуулийн 5.14 дүгээр зүйлийн 2.1. "хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, шинэчлэх, өөрчлөх", 2.2. "барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, ашиглах, засварлах", 2.3. "үйлдвэрийн технологийн горимыг өөрчлөхөд холбогдох хууль,

галын аюулгүй байдлын норм, нормативыг зөрчсөн, эсхүл шатах, тослох материалыг зориулалтын бус газар хадгалсан бол хүнийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно" гэж заасан ба учруулсан хохирлыг гаргуулахаар хуульд тусгах;

7. Зөрчлийн тухай хуулийн 7.2 дугаар зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт "Хуульд заасан хөрс хамгаалах арга хэмжээний тухай журам зөрчсөн бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно" гэж хэт ерөнхий тусгасан ба Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хуулийн 12.1 дэх хэсэгт "Хөрсөнд доройтол учруулсан тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, холбогдох сум, дүүргийн Засаг дарга учирсан хохирлыг арилгуулж, нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг наймаас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний торгууль ногдуулан, төлөлтөд нь хяналт тавина" гэж хариуцлагыг өөр байдлаар зохицуулсныг нэгтгэх;

8. Зөрчлийн тухай хуулийн 7.2 дугаар зүйлийн 1.3 дахь хэсэгт "цөлжилттэй тэмцэх арга хэмжээний тухай журам зөрчсөн бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно." гэж хариуцлагын зохицуулалтыг хэт ерөнхий тусгасан, мөн Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хуульд хөрс хамгаалах журам гэсэн тусдаа зүйл, заалт байхгүй байх тул хуулиас хасах;

9. Зөрчлийн тухай хуулийн 7.4 дүгээр зүйл.Агаарын тухай хууль зөрчих хэсэгт "Агаарын бохирдлыг бууруулах, агаарын чанарыг сайжруулах захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн бол хүнийг ... нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг ... нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно" гэж нэмэх; Тухайлбал, нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын 6.1-д "журмыг зөрчсөн иргэн хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хууль болон Эрүүгийн хууль, төрийн албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага ногдуулах"-аар заажээ. Харин Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Төрийн албаны тухай хуульд энэхүү журмыг зөрчсөн нөхцөлд хүлээлгэх хариуцлагын зохицуулалт байхгүй байна.

10. Зөрчлийн тухай хуульд "15.35 дугаар зүйл.Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль зөрчих", "15.35.1.Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний гомдол, мэдээлэл шалгах үйл ажиллагаанд саад учруулсан бол албан тушаалтныг ..... тэнцэх төгрөгөөр, хуулийг этгээдийг ..... төгрөгөөр торгоно." "15.35.2.Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг биелүүлээгүй бол албан тушаалтныг ..... тэнцэх төгрөгөөр, хуулийг этгээдийг ..... төгрөгөөр торгоно." гэж тус тус нэмэх;

11. Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.8-д "нийтийн эзэмшлийн болон үйлчилгээний газар, орон сууцны орчныг нус, шүлс, цэр, тамхины иш, гэрийн тэжээвэр амьтны ялгадсаар бохирдуулах, зориулалтын бус газарт бие засах, хог хаягдлыг ил задгай хаях, шатаахыг хориглоно" гэж заасан ба Зөрчлийн тухай хуулийн 6.17 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэгт "Эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангуулахаар хуулиар хориглосон зүйлийг зөрчсөн бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно" гэж хариуцлагын заалтыг хэт ерөнхий тусгасан. Зориулалтын бус газарт бие зассан тохиолдолд эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангуулахаар хуулиар хориглосон зүйлийг зөрчсөн гэж хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгохоор, харин олон нийтийн газар, авто зам, орон сууцны орчны газар, гудамж, талбайд бие зассан тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Олон нийтийн газар, авто зам, орон сууцны орчны газар, гудамж, талбайд бие зассан, эсхүл нус, цэр, тамхины иш, хог хаясан бол хүнийг арван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно" гэж заасны дагуу арван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно" гэж заасан нь хуулийн хийдлийг үүсгэж байх тул Зөрчлийн тухай хуульд "Эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангуулахаар хуулиар хориглосон зүйлийг зөрчсөн" гэсэн томьёоллыг нарийвчлан тусгах.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах:

1. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.3 дугаар зүйлийн Албадан эмчлэх арга хэмжээ авахтай холбоотой хэсгийг Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй уялдуулан боловсруулах.

Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах:

1. Хуулийн нэрийг одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн "Сэжигтнийг баривчлах, яллагдагчийг цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль" гэж өөрчлөх;

2. Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 24 дугаар зүйлийн 24.1 дэх хэсгийг "Хоригдсон этгээд нь ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон нөхцөл, унтаж амрах боломжоор хангагдана. Хиймэл гэрэлтүүлэг нь хоригдлын хараанд аюулгүй, уншиж, ажиллах, амрах нөхцөлийг хангасан байна." гэж өөрчлөн найруулах;

Үндэслэл: Хорих өрөө нь шөнийн цагт унтаж амрах нөхцөлийг хангахгүй хурц, тод гэрэлтэй байгаа нь хүнийг шаналган зовоож, хүнлэг бус аргаар хянах нэг хэлбэр болж байгаа талаар 421 дүгээр хорих ангид хяналт шалгалт хийх үед гомдол санал ирүүлж байсан. Түүнчлэн, Эрүү шүүлт болон хүнлэг бус, хэрцгий доромж хандлагаас ангид байх эрх нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон олон улсын эрх зүйн дагуу хэзээ ч хязгаарлаж үл болох туйлын /абсолют/ эрх бөгөөд эрүү шүүлт бол зөвхөн өвтгөхөөр үйлдэл биш юм. Энэ зүй бус хандлага нь тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд хүнийг шаналган зовоож хянах, удирдах арга хэрэгсэл болгон ашигладаг. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан "Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүд"-ийн 11б.Хиймэл гэрэлтүүлэг нь хоригдлын хараанд аюулгүй, уншиж, ажиллаж болохоор хангалттай байвал зохино." гэж заасан.

3. Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь хэсэгт "16.2.13.хоригдсон этгээд өөрийн өмгөөлөгчтэй ганцаарчлан уулзах өрөөний стандартыг батлах" гэж нэмэх;

4. Тус хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийг "Хоригдсон этгээд нь хорих байранд өөрийн өмгөөлөгчтэй ганцаарчлан уулзана" гэж өөрчлөн найруулах;

5. Тус хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.2 дахь хэсэгт "32.2.7.бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийллийг үндэслэнэ" гэж нэмэх;

6. Тус хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1 дэх хэсэгт "дараах зөрчил гаргасан сэжигтэн, яллагдагчийг сахилгын өрөөнд 15 хоног хүртэл, өсвөр насны хүн бол 7 хоног хүртэл хугацаагаар хорино" гэж заасан заалтын "сэжигтэн, өсвөр насны хүн бол 7 хоног хүртэл" гэснийг хасаж найруулах;

7. Тус хуулийн 34 дүгээр зүйлээс "доромжлох" гэснийг хасан найруулж, тус зүйлийн 34.1.3, 34.1.5, 34.1.7-д заасан заалтууд ерөнхий, субьектив шинжтэй байгааг нарийвчлан тодорхой зохицуулах;

8. Тус хуулийн 36 дүгээр зүйлийн 36.6 дахь заалтыг "Хоол, цай идэж уухаа зогсоосон үеэс өлсгөлөнг эхэлсэнд тооцож, хоол, цай идэж уусан үеэс эхлэн өлсгөлөнг зогссонд тооцно. Энэ талаар тухай бүр тэмдэглэл үйлдэн баримтжуулсан байна." гэж өөрчлөн найруулах;

9. Өлсгөлөн зарласан хоригдогчид албадан эмчилгээ хийх болон хооллох арга хэмжээг ямар албан тушаалтан хэрхэн хэрэгжүүлэх, өлсгөлөн гэж албан ёсоор бүртгээгүй боловч

хоол идэх, шингэн зүйл уухаас татгалзаж байгаа хоригдогчдод хяналт тавих зохицуулалтыг нарийвчлан тусгах, энэ харилцаанд прокурор хяналт тавих талаар хуульчлах;

10. Тус хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2 дахь зүйлийг "Хорих байрны дарга нь хоригдсон этгээдийг хуульд заасан хорих хугацаа дуусах болсон тухай 24 цагаас доошгүй хугацааны өмнө хорих шийдвэр гаргасан албан тушаалтанд болон харьяалах прокурорт, хоригдсон этгээдийн өмгөөлөгч, ар гэрийнхэнд, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан нийтийн мэдээллийн систем, албаны цахим шуудангаар дамжуулан цахим хэлбэрээр мэдэгдэх үүрэгтэй" гэж өөрчлөн найруулах.

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд нэмэлт, оруулах:

1. Хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "8.1.3.төрийн болон албан нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг хуулиар тогтооно" гэж нэмэх.

Үндэслэл: Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт "...төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана.", 19.3 дахь хэсэгт "... зарим талаар хязгаарлаж болох боловч тэр нь заавал хуулиар тогтоогдсон байх ёстой бөгөөд дараах шаардлагаас үүдэн гарсан байх ёстой: а/ бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх; b/ үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах." гэж тус тус заасан. Түүнчлэн, НҮБ-ын Хүний Эрхийн Хорооны 2011 оны 34 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжийн 24-т "Хязгаарлалтыг хуулиар тогтооно", 26-д "Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан эрхийг хязгаарласан хуулиуд нь тус пактын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан шаардлагад нийцэхээс гадна, пактын зорилго, зорилт, заалтуудтай нийцсэн байх ёстой." гэж тус тус тайлбарласан.

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Засгийн газрын 2017 оны 247 дугаар тогтоолын хавсралтаар "Монгол Улсын төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалт"-ыг баталсан нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 17-дахь хэсэгт задруулж үл болох төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоон, хамгаална гэснийг зөрчиж байна. Энэ нь мэдээлэл авах эрхийг хуулиар биш, Засгийн газрын тогтоолоор хязгаарлаж улмаар хүний эрхийг хязгаарлах нөхцөлийг хуулиар тогтоосон байх шаардлагад нийцээгүй байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144 дүгээр зүйлийн 144.8 дахь хэсэгт "...хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг гэсний өмнө Байнгын асаргаатай..." гэж нэмэх;

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлийн 85.1.2 дахь заалтад "...эмэгтэй гэсний дараа байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эх эсхүл эцгийн... гэж" нэмэх;

Үндэслэл: Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 136 дугаар зүйлийн 136.1 дэх хэсэгт "Амрах, хооллох завсарлагаас гадна хүүхдээ хөхүүлэх, асрахад зориулан зургаан сар хүртэлх насны хүүхэдтэй буюу нэг хүртэлх насны ихэр хүүхэдтэй эхэд хоёр цагийн, зургаан сараас нэг хүртэлх насны, түүнчлэн нэг нас хүрсэн боловч эмнэлгийн дүгнэлтээр зайлшгүй асаргаа шаардагдах хүүхэдтэй эхэд нэг цагийн завсарлага нэмж олгоно. Ажилтны хүсэлтээр хүүхэд хөхүүлэх, асрах завсарлагыг ажлын цагийг богиносгох хэлбэрээр олгож болно." гэж зохицуулсан хэдий ч ажлын цагийг богиносгох тохиолдлуудад асрах завсарлагыг тусгаагүй байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дор дурдсан хэсгийг дараах байдлаар тус тус өөрчлөн найруулах:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь хэсгийг "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхагдсан гэж үзсэн хүн, ажилтан, ажилтны төлөөлөгч гомдлоо дараах үе шаттайгаар гаргана:

6.1.1.тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, дээд шатны албан тушаалтан, үйлдвэрчний эвлэл;

6.1.2.энэ хуулийн 6.1.1-д заасан байгууллагаас хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлээгүй буюу гаргасан шийдвэрийн талаарх гомдлыг хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага, эсхүл хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага, эсхүл Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс;

6.1.4.зөрчил, гэмт хэргийн шинжтэй бол цагдаагийн байгууллага;

6.1.5.хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр шүүх";

2. Мөн хуулийн 6 дугаар зүйлд "6.7.Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах, эсхүл нийт ажилтанд дотоод мэдээлэл хүргэх сувгаар мэдээлэх үүрэгтэй";

3. Хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг "Ажилтан, ажил олгогч, гуравдагч этгээд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл гомдлоо дараах үе шаттайгаар гаргана:

7.3.1. тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, дээд шатны албан тушаалтан, үйлдвэрчний эвлэл;

7.3.2. энэ хуулийн 7.3.1-д заасан байгууллагын шийдвэрийн талаарх гомдлыг хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага, эсхүл хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага, эсхүл Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс;

7.3.3. зөрчил, гэмт хэргийн шинжтэй бол цагдаагийн байгууллага;

7.3.4. хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр шүүх";

4. Мөн хуулийн 7 дугаар зүйлд "7.7.Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах, эсхүл нийт ажилтанд дотоод мэдээлэл хүргэх сувгаар мэдээлэх үүрэгтэй".

Үндэслэл: Нэг үйлдлийн талаар гомдол гаргах маргааны харьяаллыг тодорхой үе шаттайгаар гаргадаг болгох шаардлагатай байна. Тухайлбал, эхлээд ажил олгогч, салбарын дотоод хяналтаас шийдвэр гаргах, дараа нь Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс, Хөдөлмөрийн улсын байцаагч, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс хэмээх гуравдагч этгээдэд хандах байдлаар зохицуулах нь гомдол гаргагчид ойлгомжтой болох бөгөөд ажил олгогчийн үүргийг зохих ёсоор хэрэгжүүлэхийг шаардах боломжтой болно. Түүнчлэн, ажилтны гаргаж буй гомдол нь зөрчил, гэмт хэргийн шинжтэй бол нутаг дэвсгэрийн харьяаллын дагуу цагдаагийн байгууллага, хуульд заасан бол шүүхэд хандах байдлаар зохицуулах нь маргааныг шийдвэрлэх байгууллагын болон гомдол гаргагчийн хувьд ойлгомжтой, тодорхой болно. Энэ нь холбогдох талуудад нэг гомдлоор давхар процесс хийгдэхгүй, давхар ачаалал үүсгэхгүй байх ач холбогдолтой. Нөгөө талаар мэргэшсэн иргэний нийгмийн байгууллагын дүгнэлтийг ажил олгогчоос шууд дагаж мөрдөх шинжгүй тул хуулийн 6 болон 7 зүйлд заасан "гомдол гаргах байгууллага"-уудаас "төрийн бус байгууллага" гэснийг хасаж, харин хөдөлмөрийн маргааны асуудлаар мэргэшсэн шинжээчээр оруулах боломжтой байх нь зүйтэй.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуульд нэмэлт, оруулах:

1. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуульд нэмэлт, оруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт "Хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн байх" гэж нэмэх;

2. Мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт "Хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн байх зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх,

батлах, хэрэгжүүлэхдээ олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчөөгүй, бататган бэхжүүлэхэд чиглэсэн байхыг" гэж нэмэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах:

""1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай зүйл, хэсэг, заалт нэмсүгэй:

1/ 16 дугаар зүйлийн 16.4 дэх хэсэг:
"16.4.Комиссын хуралдаанаас тогтоол гарна."

2/19 дүгээр зүйлийн 19.1.11 дэх заалт:
"19.1.11.эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны дүрмийг баталж мөрдүүлэх."

3/22 дугаар зүйлийн 22.1.5 дахь заалт:
"22.1.5.нийтийн ашиг сонирхлын асуудлаар Комисст гомдол гаргасан ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд, хувь хүнийг төлөөлөн гомдол гаргасан эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, хууль ёсны төлөөлөгч нь төлөөлөх эрхээ нотолсон эсхүл эрх зүйн бүрэн чадамжтай гомдол гаргагч гомдлын шаардлагыг дэмжсэн байх."

4/ 22^1 дүгээр зүйл.Гомдол мэдээллийг урьдчилан шалгах нөхцөл:
"22^1.1.Гомдол, мэдээллийг шалгаж, шийдвэрлэхдээ дараах нөхцөл байдлыг тогтооно. Үүнд:
22^1.1.1.хүний эрхийн зөрчил гарсан байдал (зөрчлийг аль байгууллага, албан тушаалтан, хэзээ, хэрхэн, яаж үйлдсэн);
22^1.1.2.зөрчил гаргахад хүргэсэн шалтгаан, нөхцөл, сэдэл;
22^1.1.3.зөрчлийн үр дагавар, хор уршиг, хохирол;
22^1.1.4.зөрчлийн талаар бусад эрх бүхий байгууллага холбогдох ажиллагаа явуулж байгаа эсэх;"

5/ 22 дугаар зүйлийн 22.3 дахь хэсэг:

"22.3.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад оролцогчийг эрүүдэн шүүсэн, хүүхдийн ашиг сонирхлыг ноцтой зөрчсөн талаар үндэслэл бүхий баримт мэдээлэл байгаа нөхцөлд гомдлыг хүлээн авч хянан шийдвэрлэхэд энэ хуулийн 22.2 дахь хэсэг хамаарахгүй."

6/26^1 дүгээр зүйл:
"26^1 дүгээр зүйл.Гомдол, мэдээлэл шалгах, шийдвэрлэхтэй холбогдсон-ажиллагаа
26^1.1.Энэ хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.4-т заасан эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг дараах байдлаар явуулна:
26^1.1.1.Комиссын гишүүн гомдол, мэдээлэлд хамаарах хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн, зөрчих нөхцөл бүрдүүлсэн байгууллага, албан тушаалтнаас хүний эрхийн зөрчил гаргасан, хүний эрх зөрчих нөхцөл бүрдүүлсэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч уг зөрчлийн арилгасан, арилгахаа илэрхийлсэн тохиолдолд эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа явуулах боломжтойг мэдэгдэнэ.
26^1.1.2.Комиссын гишүүн 26^1.1-д заасан ажиллагааны талаар гомдол, мэдээлэл гаргагчид мэдэгдэнэ.
26^1.1.2.гомдол, мэдээлэлд холбогдох талууд харилцан эвлэрэх боломжтойгоо мэдэгдсэн тохиолдолд эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг явуулна.
26^1.1.3.эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг Комиссын гишүүн баталгаажуулна.

26^1.2.Энэ хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.5-д заасан шинжээч томилж, дүгнэлт гаргуулах ажиллагааг дараах байдлаар явуулна:

26^1.2.1.тухайн хэрэгт хувийн сонирхолгүй, тусгай мэдлэг бүхий шинжээчийн мэргэжил, ур чадвар, шинжээчээр оролцуулж болохгүй үндэслэл, шинжээчээр ажиллахыг зөвшөөрч байгаа эсэхийг урьдчилан тодруулж, тусгай мэдлэг, мэргэшилтэй болохыг нотолсон баримт бичигтэй танилцаж, гэрээ байгуулна.

26^1.2.2.шинжээчийг томилох шийдвэрт шинжилгээ хийх үндэслэл, шинжээчийн нэр, шинжилгээ хийх хугацаа, шинжээчид тавих асуулт, шинжилгээнд хүргүүлсэн баримтын талаарх мэдээллийг тусгана.

26^1.2.3.шинжээч үйл ажиллагаандаа Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд заасан үндэслэл, журмыг баримтална.

26^1.2.4.шинжээч хийсэн шинжилгээгээ үндэслэн тусгай мэдлэгийн хүрээнд өөрийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ.

26^1.3.Энэ хуулийн 25.1.2-т заасны дагуу гомдол, мэдээллийг шалгах, шийдвэрлэх явцад дуудагдсан албан тушаалтан товлосон цагт ирээгүй бол энэ тухай удирдах албан тушаалтанд нь бичгээр мэдэгдэн ирүүлэх арга хэмжээ авна.

26^1.4.Энэ хуулийн 26^1.3-т заасны дагуу ирээгүй төрийн албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуульд заасан, бусад албан тушаалтанд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага ногдуулна."

7/ 38 дугаар зүйлийн 38.3 дахь хэсэг:

"38.3.Комиссын болон эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх гишүүний цалин, нэмэгдлийн хэмжээг Улсын Их Хурал тогтооно."

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн дараах хэсэг, заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай.

1/ 13 дугаар зүйлийн 13.4 дахь хэсэг:

"13.4.Комиссын даргаар сонгох хүний нэрийг Комиссын гишүүд дотроосоо дэвшүүлэн хуралдаанаараа хэлэлцэж, саналыг нууцаар хурааж, нийт гишүүний олонхын санал авсан хүнийг сонгоно. Комиссын даргын бүрэн эрхийн хугацаа гурван жил байх бөгөөд нэг удаа улируулан сонгож болно. Комиссын даргын сул орон тоо гарсан тохиолдолд 14 хоногийн дотор Комиссын хуралдаанаар шийдвэрлэнэ.

2/ 19 дүгээр зүйлийн 19.1.10 дэх хэсэг:

"19.1.10.хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг уялдуулан чиглүүлэх."

3/ 22 дугаар зүйлийн 22.1.3 дахь заалт:

"22.1.3.зөрчигдсөн хүний эрх, эрх чөлөө, болсон нөхцөл байдал, тухайн асуудлаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд өмнө хандсан эсэхийг дурдаж, холбогдох нотлох баримтыг хавсаргах;"

4/ 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг:

"29.2.Комиссын Тамгын газар нь Комиссын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх нийтлэг, хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах, хүний хувийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, хамгаалах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх тусгай чиг үүрэг бүхий нэгжтэй байна".

5/ 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсэг:

"29.3.Комиссын Тамгын газрын дарга, ажилтан төрийн захиргааны албан хаагч байна. Комиссын Тамгын газрын албан тушаалыг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлтэй адилтган үзнэ."

6/ 34 дүгээр зүйлийн 34.1.8 дахь заалт:

"34.1.8.Комиссын даргатай зөвшилцөн эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг гадаад, дотоод харилцаанд төлөөлөх"

7/ 34 дүгээр зүйлийн 34.1.9 дэх заалт:

"34.1.9.эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нэгжийн даргаар томилж, чөлөөлөх шаардлага хангасан хүнийг томилох эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэх."

8/ 34 дүгээр зүйлийн 34.1.10 дахь заалт:

"34.1.10.эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх."

3 дугаар зүйл. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 дахь хэсгийн "нэг жилийн хугацаагаар олонхын саналаар нууц санал хураалтаар зөвхөн нэг удаа" гэснийг "олонхын саналаар нууц санал хураалтаар" гэж өөрчилсүгэй.

4 дүгээр зүйл.Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсгийн "хангах" гэснийг хассугай.

5 дугаар зүйл.Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсэг, 34 дүгээр зүйлийн 34.1.11 дэх заалт, 36 дугаар зүйлийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

6 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2024 оны ... дугаар сарын ....-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө."

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах:

1. Хуулийн 13.13 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг "Өөрөө сайн дурааараа хийхээ илэрхийлээгүй байхад нь бусдад хүч хэрэглэж, хүч хэрэглэхээр заналхийлж, торгууль шийтгэл ногдуулахаар сүрдүүлэх, илт хохиролтой болзол, нөхцөл тулгаж, эсхүл хөрөнгө чинээ, эрүүл мэнд, хөгжлийн бэрхшээлтэй байдал, гэр бүлийн таагүй орчин, амьдрал ахуйн бусад хүнд байдлыг далимдуулан албан тушаалтан бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, зүй бусаар нөлөөлөн эрхшээлдээ оруулж хөдөлмөр эрхлүүлсэн бол..." гэж өөрчлөн найруулах;

Үндэслэл: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Албадан хөдөлмөрийн Конвенцын дагуу тухайн ажил үйлчилгээг хүн "...өөрөө сайн дурааараа хийхээ илэрхийлээгүй байхад" гэдэг үндсэн шалгуурыг оруулах нь зүйтэй. Албан хөдөлмөрийг цалинтай болон цалингүй байдлаар эрхлүүлж болох учраас "цалин хөлсгүй" гэсэн үгийг хассан.

2. Мөн хуулийн 13.14 дүгээр зүйл "Худал мэдээлэл тараах" гэмт хэргийн шинжийг нарийвчлан тодорхойлох эсхүл хасах;

Үндэслэл: НҮБ-ын Хүний эрхийн Хорооны 2011 оны 34 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжийн 38 дугаар хэсэгт "Үзэл бодлоо илэрхийлэх хэлбэрүүд нь нийтийн албан тушаалтныг доромжилсон гэж шийтгэл ногдуулах, нийтийн албан тушаалтнууд Пактын зүйл, заалтыг хувь хүний эрхэд хамааруулан хэрэглэх үндэслэл болохгүй. Үүнээс гадна төрийн болон Засгийн газрын тэргүүн зэрэг улс төрийн эрх мэдэлтнүүдийг оролцуулан нийтийн бүх албан тушаалтан хууль ёсны дагуу шүүмжлэл, улс төрийн сөрөг хүчний анхааралд байна. Иймд хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчийг олон нийтийн хяналтад байдаг этгээдүүд буюу эрх мэдэлтэн, төрийн тэргүүнийг үл хүндэтгэх, гутаан доромжлох, төрийн албан тушаалтны нэр төрийг үл хүндэтгэх үйлдэл гаргасан гэж буруутгах нь редакцын хараат бус байдалд халдах эрсдэлтэй. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчийн дайралтад өртсөн гэх эрх мэдэлтэн, албан тушаалтныг хамгаалахад хуулийн зохицуулалт чиглэх ёсгүй" гэжээ.

Сэтгүүлч худал мэдээлэл тараасан гэх хэргийн ихэнхийг төрийн өндөр албан тушаалтан, УИХ-ын гишүүд, төрийн албан хаагчид, Засгийн газрын байгууллагуудын гомдол, нэхэмжлэлээр үүсгэж байна гэж Монгол Улсын хэвлэлийн эрх чөлөөний талаарх "Хил хязгааргүй сурвалжлагчид" олон улсын байгууллага дүгнэсэн байдаг.

Үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг баталгаажуулах нь чөлөөт, ардчилсан нийгмийн үндсэн шинж бөгөөд иргэд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд төрийн бодлого, үйл ажиллагааг шүүмжлэх, баримт, мэдээлэл гаргах боломжтой байх нь эрүүл нийгэм оршихын үндэс болдог. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "хүн бүр үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй, мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй, энэ эрхэд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын улсын хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана" гэж тус тус заасан. Хүний нэр төрд халдсан, илт худал мэдээлэл тараасан бол хариуцлага хүлээх ёстой ч Эрүүгийн хуулиар бус бусад хууль тогтоомжоор зохицуулах боломжтой юм.

3. Мөн хуульд "16.10.Хүүхдийг садар самуунд ашиглах, зуучлах, санал болгох
1.Хүүхдийг садар самуунд ашиглах, зуучлах, санал болгосон бол ...;
2.Садар самуун бүхий материалыг (хэрэглэгдэхүүнийг) үйлдвэрлэх, борлуулах, түгээх, хадгалахад хүүхдийг ашиглах, зуучлах, санал тавьсан бол ...;
3.Энэ гэмт хэрэгт бага насны хүүхдийг ашигласан бол ..." гэсэн шинжийг нэмэх;

4.Мөн хуулийн 16.11 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг "Хүүхдээр аюултай ажил, эрүүл мэнд, бие бялдар, оюун санаанд нь хохирол учруулахуйц хориглосон ажил, үйлчилгээ эрхлүүлсэн бол..." гэж өөрчлөн найруулах;

5.Мөн хуульд "16.13 дугаар зүйл.Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд ашиглах, зуучлах, санал болгох
1.Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд ашиглах, зуучлах, санал болгосон бол арван мянган тооцооны нэгжээс дөчин мянган тооцооны нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ." гэж нэмэх.

Гурав. Дараах хуулийн төсүүдэд тухайлсан саналгүй, зарчмын хувьд дэмжиж байна.

Дайчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, оруулах тухай, Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай тухай хуульд өөрчлөх оруулах тухай, Өмгөөллийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд.